МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 10 дугаар сарын 21 № 03/22 Улаанбаатар хот

БУЛГАН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД,
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Т.БАЯРБАТ ТАНАА

Комисст хандаж Булган аймгийн Булган сумын 6 дугаар багийн иргэн Г.Мөнхболд гаргасан гомдолдоо " ... Миний хүү М.Мөнхсүлдийг ээж Н.Ариунзул нь 2022 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр хүүтэйгээ уулзаж зуслан яваад ирье гээд авч явсан, түүнээс хойш намайг хүүтэй минь уулзуулахгүй, утсаар ч яриулахгүй байгаа тул Булган аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт 2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр, 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хүүтэй минь уулзуулж өгөхийг хүссэн хоёр удаагийн өргөдөл гаргасан боловч, тус газраас манай гэрт очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийснээс өөрөөр хүүтэй минь уулзуулах ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй, өргөдлийн хариу өгөхгүй байгаад гомдолтой байна" гэжээ.

Гомдлын мөрөөр Булган аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын өргөдөл гомдлын бүртгэлийн дэвтэртэй танилцах, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн болон хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэнээс тайлбар, тодруулга авах зэргээр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Булган аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь Өргөдөл гомдлын бүртгэл гэх 2 дэвтэртэй байх бөгөөд уг дэвтрүүдэд иргэн Г.Мөнхболдоос өгсөн хоёр өргөдлийг бүртгэн авсан тэмдэглэл байхгүй байна. Уг гомдлын талаар алба хаагч нараас тодруулахад тус газрын гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Мөнхчимэг хүлээн авсан нь тогтоогдож байна.

2. Мэргэжилтэн Л.Мөнхчимэг Комисст өгсөн тайлбартаа "Намайг бичиг хэргийн ажилтан ээлжийн амралттай хугацаанд түр орлон ажиллаж байхад буюу 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр иргэн Г.Мөнхболд манай байгууллагад өөрийн биеэр бичиг хэргийн өрөөнд уг өргөдлөө авч ирж өгсөн. Өргөдлийг тухайн өдөр газрын даргад шууд танилцуулж цохолт хийлгэсэн. 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр хүүгийн ээж Н.Ариунзулыг дуудаж уулзсан. Харин Г.Мөнхболдын гэрт 2022 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр "гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ"-г хийсэн. Н.Мөнхболдын өргөдлийг хүлээж авах үед, гэрт нь нөхцөл байдлын үнэлгээ хийхэд ч таны асуудлыг шүүх шийдвэрлэнэ, хүүхдийн асран хамгаалалтыг шүүх тогтоох талаар тайлбарлаж хэлсэн. Эцэг эхийн аль нэгний хүсэлтээр хүүхдийг хүчээр булаан авч нэгээс нөгөөд өгөх боломжгүй гэдгийг тайлбарлаж өгсөн. Н.Ариунзултай уулзаж ярилцах үед тэрээр хүүхэд ааваасаа айдаг талаар ээждээ хэлсэн, мөн өөрөө ч Г.Мөнхболд миний биед халдаж магадгүй тул түүнтэй биечлэн уулзахаас айж байна гэх ярилцлага өгсөн. Иймд манай байгууллага Цагдаагийн байгууллагатай хамтарч уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж Н.Ариунзул руу 5-6 удаа залгасан боловч гар утсаа аваагүй. Миний ээлжийн амралтын хугацаа болж хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэнд өргөдлийг шилжүүлсэн" гэжээ.

150060053

3. Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн Б.Лхаеийлам “Л.Мөнхчимэг мэргэжилтэн 2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр ээлжийн амралтаа авч надад уг гомдол шилжин ирсэн. Гомдлын дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдөр Н.Ариунзултай утсаар холбогдож М.Мөнхсүлдийг аавтай нь Цагдаагийн газар манай байгууллагын оролцоотой уулзуулах талаар ярилцахад хүүхэд асран хамгаалалт тогтоолгохоор шүүхэд өгсөн гэх хариу өгсөн. Одоогоор тус өргөдлийг эцэслэн шийдвэрлээгүй байна” гэх тайлбарыг Комисст өгсөн болно.

4. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.12 дахь заалтад “төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй”, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт “Монгол улсын иргэн дангаар буюу хамтарч төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрхтэй”, мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “гаргасан өргөдөл, гомдлынхоо хариуг авах эрхтэй” гэж тус тус Монгол улсын иргэний эдлэх эрхийг баталгаажуулжээ.

Мөн Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.12 дахь заалтад “...Төрийн байгууллага албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэж төрийн байгууллага, албан тушаалтны үүргийг хуульчилсан.

Дээрхээс үзэхэд тус байгууллага нь иргэн Г.Мөнхболдын өргөдөл, гомдлыг албан ёсоор бүртгэж аваагүй байгаа нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэгт заасан “Иргэдийг хүлээн авах байранд ирж амаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг түүнийг хүлээн авах үүрэг бүхий ажилтан тэмдэглэн авч, тусгай бүртгэлд бүртгэнэ” гэх заалтыг зөрчиж, тус хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх үүргээ биелүүлээгүй байна.

Мөн Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт “Хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдрах, тэдний анхаарал халамжид байх, эцэг эхээсээ буюу хэн нэгнээс нь тусдаа амьдрах үед тэдэнтэй байнгын харилцаатай байх, эцэг, эх нь гэрлэлтээ цуцлуулсан, тусдаа амьдрах үед хэнтэй нь амьдрах тухай үзэл бодол, саналаа илэрхийлэх эрхтэй”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 дахь заалтад “хүүхдийн эрхийг хангах талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих нь хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын үндсэн чиг үүрэг” гэж тус тус заасан.

Гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд тогтоогдсон хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, цаашид энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Монгол улсын Үндсэн хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан иргэний төрийн байгууллагад өргөдөл гомдол гаргах эрхийн баталгааг хангуулж ажиллах, энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх талаар зөрчил гаргасан албан хаагч болон нийт албан хаагчдад анхааруулах;

2. Төрийн байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2, 35 дугаар зүйлийн 35.1, 42 дугаар зүйлийн 42.2 дахь хэсэг, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2, 15 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ыг тус тус баримтлан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, бүртгэлийг тогтмол хөтлөх;

3. Тус газрын албан хаагч нарт Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам ойлголт мэдээлэл олгох сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах;

4. Иргэн Г.Мөнхболдын гомдлын дагуу ямар арга хэмжээ авсан болон хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг хуульд заасны дагуу бичгээр өгөх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ